

平潭综合实验区管委会办公室文件

岚综管办规〔2022〕15号

平潭综合实验区管委会办公室关于 印发平潭综合实验区国有建设用地使用权 出让地块规划条件变更管理办法的通知

各片区管理局，区直各单位，各区属事业单位，各区属国企：

为规范国有建设用地使用权出让地块规划条件管理，维护国土空间规划的权威性和严肃性，提高国土空间规划管理水平，现将《平潭综合实验区国有建设用地使用权出让地块规划条件变更管理办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

平潭综合实验区管委会办公室

2022年10月13日

平潭综合实验区国有建设用地 使用权出让地块规划条件变更管理办法

第一章 总则

第一条 为规范国有建设用地使用权出让地块规划条件管理，维护国土空间规划的权威性和严肃性，提高国土空间规划管理水平，根据《中华人民共和国城乡规划法》《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》《福建省国有建设用地使用权出让地块规划条件管理办法》等法律、法规和文件规定，结合实验区实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于实验区国有建设用地使用权出让地块规划条件变更管理工作。

第三条 建设单位或个人应当按照自然资源主管部门确定的规划条件进行开发建设。任何单位和个人不得擅自变更自然资源主管部门确定的规划条件。

第四条 规划条件主要包括为强制性规划条件和建议性规划条件。

（一）强制性规划条件是相关法律、法规、规章规定以及有关规范、标准规定的内容，包括用地位置、用地红线、用地性质、用地面积、建筑面积、建筑密度（建筑系数）、绿地率、建筑高度、建筑退让用地红线要求、建筑退距、停车位、市政配套设施、公共配套服务设施、地下空间开发、不可移动文物、

古树名木等。

(二) 建议性规划条件包括室外地坪标高、公共开放空间等。

第二章 规划条件变更原则

第五条 国有建设用地使用权出让后规划条件原则上不得变更。确需变更国有建设用地使用权出让地块规划条件，必须符合以下情形：

(一) 应符合控制性详细规划，并符合法律法规以及相关规范的要求。

(二) 应符合周围环境要求和设施承载条件，不得损害公共利益，不得损害利害关系人的合法权益。

变更内容不符合控制性详细规划的，应当按照编制和审批的程序修改控制性详细规划后方可办理规划条件变更手续。

第六条 变更国有建设用地使用权出让地块容积率的，除符合第五条情形外还必须符合以下条件之一：

(一) 因国家政策调整、区域或城市重大基础设施、公益性公共设施建设、生态环境保护或文物保护需要，造成原土地使用权出让合同约定的规划条件无法实施的；

(二) 因国家政策因素导致原土地使用权出让合同约定的规划条件客观上无法实施的。

第三章 规划条件变更的程序

第七条 变更强制性规划条件，应当按照下列程序进行：

（一）受理。建设单位或者个人向自然资源主管部门提交申请报告和规划设计方案。符合变更条件的，自然资源主管部门应当予以受理；不符合变更条件的，不予受理并告知理由。规划条件变更申请报告应详细说明建设用地基本情况、变更规划条件理由等有关内容。规划设计方案应表明用地总平面布局、建筑空间环境、与周围用地和建筑的关系等内容。若涉及相关部门职能的，须先征求相关部门意见。

（二）论证和公示。自然资源主管部门应当就建设单位或者个人提出的规划设计方案组织专家论证，经专家论证同意变更的，由自然资源主管部门通过当地政府网站或主要报刊等多种形式公示 10 日，必要时组织听证，并对相关意见进行研究。

符合以下情形之一的无需组织专家论证：1. 因区域或城市基础设施等建设导致建设用地面积减少，保持总计容建筑面积不变条件下提高容积率；2. 拟调整的规划条件符合控制性详细规划。

（三）审定。变更强制性规划条件，公示期满无异议或有异议但处置完毕的，经自然资源主管部门审查，形成建议方案并附相关材料报请区管委会批准。经批准同意的，由自然资源主管部门核发规划条件变更决定书。受让人须与自然资源主管部门签订宗地土地出让合同之补充合同，如涉及结缴地价的应按规定结缴地价。

（四）公布。自然资源主管部门将经依法批准的规划条件变更情况予以公布，同时通报同级监察部门。

第八条 变更建议性规划条件，应当按照下列程序办理：

（一）受理。建设单位或者个人向自然资源主管部门提交申请报告和规划设计方案。符合变更条件的，自然资源主管部门应当予以受理；不符合变更条件的，不予受理并告知理由。规划条件变更申请报告应详细说明建设用地基本情况、变更规划条件理由等有关内容。规划设计方案应表明用地总平面布局、建筑空间环境、与周围用地和建筑的关系等内容。若涉及相关部门职能的，须先征求相关部门意见。

（二）公示和审定。自然资源主管部门应当就建设单位或者个人提出的规划设计方案组织研究，并通过当地政府网站或主要报刊等多种形式公示 10 日，必要时组织听证，并对相关意见进行研究。公示期满无异议或有异议但处置完毕的，经自然资源主管部门审查后核发规划条件变更决定书。

（三）公布。自然资源主管部门将经依法批准的规划条件变更情况予以公布。

第九条 区自然资源主管部门应当建立国有建设用地使用权出让地块规划条件变更档案。

第四章 附则

第十条 本办法由实验区自然资源主管部门负责解释工作。

第十一条 本办法自印发之日起施行，有效期 5 年。

抄送：各人民团体，驻岚各单位。

区人大工委，区政协工委，区法院，区检察院。

区投资促进委员会、政府性投资重点项目建设总指挥部。

平潭综合实验区管委会办公室

2022 年 10 月 14 日印发

